在第三點說要給孩子一個溫馨、舒適的學習環境、閱讀環境，所需要的物品，極多單位可能沒有辦法支付開銷，若家長有這些物品，歡迎你勾選獎勵小品、好神拖、教室內拖把、清潔劑、洗手乳、玻璃清潔劑。教育局有窮成這樣嗎？

教育局鄭局長新輝：

可能是他個別的教室，公共區域的一定會提供。

林議員燕祝：

是臺南市政府窮到連個別教室都沒有這些東西嗎？

教育局鄭局長新輝：

可能老師有個人清潔、維護班級教室的需求。

林議員燕祝：

局長，你很會編故事，相信市長也聽不下去。老師今天所有的作為，難道家長今天不提供這些東西，就討厭那些孩子嗎？

教育局鄭局長新輝：

絕對不可以，這個答案很清楚。

林議員燕祝：

所以我現在必須告訴你，從3月7日到現在，你們都沒有給家長一個正面的回覆，每一件案件都是這樣拖。

教育局鄭局長新輝：

我們有啟動調查，調查結果應該已經出來了。

林議員燕祝：

你們去調查然後再告訴我，沒有的話我還是會繼續講。市長，請問一下你的孩子小時候，你照顧過嗎？你餵過奶嗎？

黃市長偉哲：

有，餵奶瓶。

林議員燕祝：

餵完是不是要幫他拍嗝？

黃市長偉哲：

應該要。

林議員燕祝：

這沒聲音嗎？市長，我拜託你示範。

黃市長偉哲：

稍微小了一點。

林議員燕祝：

你抱看看，這樣拍你只是在揉吧？是不是要拱手然後要這樣拍，對不對？正確是不是要拱手輕拍？要拍讓他打嗝，對不對？謝謝市長，你先抱著。

黃市長偉哲：

孩子不帶回去？

林議員燕祝：

送給你養。市長，我今天會講這個問題，你看一下，非常的嚴肅。哄睡拍背、傷筋

挫骨、規避監視、暗施暴力。這一家托嬰中心，你看一下影片，麻煩音樂大聲一點，這是在拍背嗎？這是要把小孩打死吧？整間幼兒園都是這樣對待小孩，每個小孩都這樣拍。

黃市長偉哲：

每一個照護員都這樣？

林議員燕祝：

沒錯，因為幼托中心交代老師要這樣拍背。

黃市長偉哲：

怎麼可以這樣子？如果是老師自己的孩子，他都不會這樣拍。

林議員燕祝：

沒錯，這是拍背嗎？這孩子還沒六個月。

黃市長偉哲：

這叫施虐。

林議員燕祝：

市長不覺得很嚴重嗎？

黃市長偉哲：

非常嚴重。

林議員燕祝：

下一張，無視嬰兒狀況、立即更換尿布、中心清潔不力，可憐幼兒染病。

黃市長偉哲：

得到尿布疹。

林議員燕祝：

A小朋友、B小朋友、C小朋友，C小朋友皮膚爛成這樣、D小朋友，為什麼會這樣？3個小時才換一次尿布，根本沒有依照孩子的需求。每個人大小便有一樣嗎？

黃市長偉哲：

當然沒有。

林議員燕祝：

哪有這樣子對待我們的幼童？

黃市長偉哲：

托嬰人員應該隨時照顧、觀察孩子是不是已經尿尿了，隨時要去更換，不是3小時統一換一次，這樣是不對的。

林議員燕祝：

就是不對。再來，看一下影片。這個孩子才七個多月，老師是怎樣？他的頭這樣重摔，連去抱他都沒有，老師在旁邊。

黃市長偉哲：

如果不小心，椅子就砸到他了。

林議員燕祝：

然後你再看，孩子起來又把那個床再弄上來，你看他怎樣，再重摔頭部第二次，你有看到他整個落地嗎？市長，你認為這家幼兒中心沒有問題嗎？

黃市長偉哲：

看起來蠻很殘忍。

林議員燕祝：

三月份，你知道家長投訴，媒體也報導；再來前幾天，上週媒體又報導，副局長竟然對媒體回覆。

黃市長偉哲：

副局長？

林議員燕祝：

社會局副局長居然對媒體說讓他們改善，這種新聞出來了，我不懂，我還要拜託警察局，警察局要去調帶子的時候，園方說監視器已經被社會局拿走了，所以沒有監視器，說硬碟已經更換了，這不是在湮滅證據嗎？

黃市長偉哲：

請問議員這是多久的事情了？

林議員燕祝：

三月份。

黃市長偉哲：

到現在五月份了，居然還沒有處理好，這是無法容忍的。

林議員燕祝：

所以他是一再一再，社會局副局長，你竟然可以回覆讓他改善？這麼嚴重，他對每一個小孩子都這樣，市長，你乾脆叫局長把影片拿給你看，你如果整夜睡不著，就看看他怎麼施暴孩童。

黃市長偉哲：

我看這個就睡不著了，不是睡不著才看這個。我的意思是，已經發生立即明顯的危險，應該立即明顯的改善，該調離的老師馬上調離，園方該停業的停業，不是說什麼立即改善，因為立即改善，如果這段時間又再繼續施虐，那怎麼辦？

林議員燕祝：

沒錯，市長，我了解的是，這家托嬰中心也有幼兒園，幼兒園也是這樣。教育局，我真的很氣，去年度幼兒的業務轉到了教育局，但是教育局知道連幼兒園的孩子都受虐，到現在一通關心家長的電話都沒有。市長，你的官員就是這種態度，今天托嬰中心也這樣、幼兒園也這樣，家長如何的安心？有好幾個家長在樓下等你，像這樣的案件，臺南市到底還有多少？虐童的黑數有多少？我在查2歲的受虐孩童，教育局昨天馬上公布，罰60萬、兩個人罰120萬。市長，這樣可以解決問題嗎？當我們看到案件數，從去年教育局接了幼兒園的業務，我們看到24件受理、31件不受理，為什麼有31件不受理？是不是認定從寬？還是從寬認定？今年度11件受理、14件不受理、處罰3件，去年處罰5件。市長，局處要如何幫家長？

黃市長偉哲：

議員講得很對，面對孩子，不管是3到5歲的幼兒，或是2歲以下的嬰兒，政府或是官員應該有更大的愛心來保護他們，面對已經有明確事證的影片，如果還拖延好幾個月，這無法接受。

林議員燕祝：

影片是社會局拷貝回來的，你應該很清楚，但我不懂的是，今天不管在幼兒園還是托嬰中心，為什麼不幫家長追究園方或幼托中心的刑責？還要讓家長自己提告？我覺得這是不對的，政府的態度是這樣的嗎？

黃市長偉哲：

我們處分只是行政處分，但是兒少保護法裡面有相關的規定，政府機構應該要保護他們，所以應該馬上回去檢討，該移送就馬上移送。

林議員燕祝：

我們就是沒這樣做。

黃市長偉哲：

我現在跟您講，我現在要求這樣做。

林議員燕祝：

好，剛剛的影片市長都看過了。

黃市長偉哲：

看了那個影片也是很不忍了。

林議員燕祝：

好，未及時更換尿布成傷、清潔不力染病、重拍幼兒背部、幼兒園重摔幼兒，明顯已經違反刑法第277條第1項傷害罪，或是刑法第284條的過失，我不知道，他還違法什麼？這家幼兒園還夜托。

黃市長偉哲：

跟議員報告，傷害罪是告訴乃論，我們來馬上研議，如果市府有權告訴，我們馬上移送。

林議員燕祝：

市長你看這個是不是情節重大？

黃市長偉哲：

對，情節重大。

林議員燕祝：

市長既然說情節重大，為什麼不依兒少法第108條去送？還是讓他改善？也可以讓他停業、歇業不是嗎？並要公布他的姓名。

黃市長偉哲：

我剛剛跟您提過，如果情節重大，我們會依照專業認定，該移送就移送、該行政處分就行政處分。

林議員燕祝：

好，再來我剛剛講到監視器。監視器的部分讓我真的非常疑惑，為什麼我拜託四分局去拷貝帶子時，業者說硬碟換掉了，家長為什麼會這麼抓狂？業者跟他說，社會局裡面有人跟這一家托嬰中心，包括幼兒園有密切的聯絡，老闆娘自己也講她關係很好，在社會局很罩得住，我不知道是誰罩他才讓他這麼囂張，到現在不悔改，還告家長。

黃市長偉哲：

告家長？

林議員燕祝：

沒錯，他說家長毀壞名譽。所以家長等一下要陳情，拜託市長接一下，我認為這種監視器最起碼都要自己保留一年，法條裡面都有，為什麼他不給？是要淹沒證據嗎？市長，會後你要針對這個問題去做處理。

教育局鄭局長新輝：

跟議座報告一下，我們22日接受通報後，23日馬上去，發現他把它刪除了，資訊中心人員已經抓到了他刪除的證據，我們依法開罰。

林議員燕祝：

市長，你聽到不覺得很生氣嗎？為什麼要刪除？還有局長，雖然那天調不到，不會往前調嗎？不會往後調嗎？

教育局鄭局長新輝：

他整個格式化。

林議員燕祝：

實在的，我就是最氣的這種業者。

教育局鄭局長新輝：

我也很氣。

林議員燕祝：

但是為什麼會這樣？

教育局鄭局長新輝：

他知法犯法，或是不知法而犯法，我們依法一定會開罰，而且會用最重的來處罰。

黃市長偉哲：

他把整個硬碟格式化，表示他心裡面知道。

林議員燕祝：

不是只有一個小朋友受虐。市長，為什麼都會有這樣的問題？感謝局長針對這個案件提出來。

教育局鄭局長新輝：

也謝謝妳關心。

林議員燕祝：

市長，你強調霸凌、體罰、零容忍，對不對？

黃市長偉哲：

是。

林議員燕祝：

好，我希望這不是口號，為什麼？

黃市長偉哲：

既然強調零容忍就要零容忍的態度。

林議員燕祝：

那也要看教育局的作為。市長，去年底我們看到乾哥、乾妹的事件，對不對？

黃市長偉哲：

你說在新北的這個社會案件？

林議員燕祝：

對，最後被裁定收容。

黃市長偉哲：

因為他未成年。

林議員燕祝：

沒錯，但是市長，聚眾滋事、拳拳到肉、肢體霸凌，再續脅迫。市長看一下影片，看了覺得怎樣？

黃市長偉哲：

無法接受。

林議員燕祝：

這是不是霸凌？

黃市長偉哲：

是，是霸凌，這不用討論，這是霸凌，不需要找專家學者，就是霸凌。

林議員燕祝：

好，為什麼學校跟教育局不認定這個是霸凌？

教育局鄭局長新輝：

因為這是一次性的衝突。

林議員燕祝：

一次性的衝突？你有了解整個經過嗎？這件事情發生在5月1日，這個被打的同學，因為上體育課可以穿便服，另外教唆的顏同學就講說人家長得帥，不行嗎？像市長長得帥，我要說你很帥，不行嗎？教唆的同學說你穿這樣很像流氓，被打的同學就說他是屁孩。連續5月2日、5月3日到5月7日，這一票孩子都到操場去看他打球，沒有言語，但是在那邊給他非常大的壓力。5月8日，教唆的同學又帶了其他的人到他的教室門口，要找他到後門去談，他不願意，他回去有跟家長講，隔天家長都還來不及去了解，5月9日中午，教唆的同學跟其他同學就把他從教室帶到廁所。整個經過是一次性的霸凌嗎？只有一次嗎？市長說影片就叫霸凌了，難道這不是霸凌嗎？

黃市長偉哲：

不見得是打人才叫霸凌，言語上、精神上都成立了。

林議員燕祝：

局長到現在還不清楚整個案件。

黃市長偉哲：

坦白講，您描述了那個過程我才知道。

林議員燕祝：

最離譜是，當事情發生，同學都用IG找人，我第一次知道IG可以找人，為什麼沒有報警？為什麼不報警？報警當下可以鎖定同學到底是怎麼樣，總共有7、8個人。

黃市長偉哲：

警察就有公權力，可以去調閱IG，了解整個事情。

林議員燕祝：

沒錯，可是都被學生刪除了，為什麼不報警？教育局知道這個案件，孩子又要會考，為什麼沒有介入心理輔導？讓一個孩子承受這麼大的壓力？而且打人的又剛從少觀所出

來，還在接受保護管束。市長，你剛剛也講這種叫霸凌，為什麼教育局認為這個不是霸凌？難道要等到教唆霸凌的人。

黃市長偉哲：

謝謝議員，我們還會去重新的徹查了解。

林議員燕祝：

這也是家長報警，他有輕微的腦震盪，家長帶去驗傷，再帶去永康報警，可是他的轄區在東區，所以必須轉到東區，還要我來拜託警察。我不懂，如果今天學校針對這件事情有作為、有報警的話，少年隊也會介入，還有一個少輔會不是嗎？市長，我認為少輔會的功能，你不會覺得怎麼都沒有介入輔導嗎？今天打人的人又再次被收進少觀所，可是不是為了這一件，你不認為這是不定時的炸彈嗎？然後他們的IG，PO出去要給誰看？影片到處傳。市長不知道、局長不知道嗎？

教育局鄭局長新輝：

跟議座報告，這一個學生是三級輔導的個案，一直都在輔導中。

林議員燕祝：

你在講的是打人的人。

教育局鄭局長新輝：

是。

黃市長偉哲：

加害人。

林議員燕祝：

所以他是輔導中，輔導出來還是一樣嗎？隔三天又把小朋友打成這樣嗎？人家的孩子送到了學校，不是要受到好的教育嗎？是要給這些學生欺負的嗎？更惡劣的是，教育局知道這件事情，為什麼沒有介入輔導小孩子？包括他就讀一年級的妹妹，你知道他妹妹現在在看病嗎？家長帶她去看那個精神科。

黃市長偉哲：

身心科。

林議員燕祝：

身心科不敢收，教育局到底在做什麼？難道提霸凌很丟臉嗎？既然市長說霸凌零容忍，我剛剛質詢的幼兒園，包括衛生局、工務局、消防局都不能介入調查幼兒園嗎？新聞報導出來，這些官員到底怎麼了？包括今天所講的國中，我也敢講，是復興國中。市長，到底怎麼處理？

黃市長偉哲：

我看制服就知道是市區這個國中。您剛剛提到的，既然宣示零容忍，就有零容忍的態度；既然是零容忍，就不應該推來推去；既然是零容忍，就應該澈底調查。

林議員燕祝：

不是要多次才是霸凌，這個沒有多次嗎？等於是「教唆霸凌，續脅捅刀」。市長，你知道他說什麼嗎？「我這次打你，我下次要捅你。」這種話有沒有恐怖？新北的割喉案會不會發生在臺南？管教不彰應予收容，是不是所有的單位都要介入調查，讓這些人可以受到應有的制裁？

黃市長偉哲：

依照相關的法律，該收容就收容，該介入了解、該移送就移送，尤其警察。

林議員燕祝：

我認為未來這些孩子，教育局應該有什麼處理，譬如受到保護管束，一出來就讓他進入學校，你有沒有去了解，他到底有沒有改過？就直接送進去。

黃市長偉哲：

我們會去了解老師跟校長，有沒有好好地了解這個學生。

林議員燕祝：

謝謝市長。質詢之前，請局長跟大灣國小校長來備詢臺。針對大灣國小的營養午餐，你很清楚，當時家長們跟你陳情、也跟我陳情。他提供的照片，4月11日就是這兩道菜，只有茭白筍、小黃瓜跟旁邊的青菜、飯跟一鍋湯，那一天小孩子根本就是吃飯澆湯。我去查的時候，學生餓肚、權益受損，蔬菜品質不佳，照樣續送爛菜，學校不依罰則，落實記點扣款，廠商又有何懼？我講這樣，市長應該認同吧？大灣國小午餐，校方包庇廠商，驗收涉嫌造假，我是有證據的，這些資料都是我跟教育局要，教育局提供的爛菜資料。市長看一下，日期上面都有，不用我講，他們發現不良品，看一下不良品的照片，什麼叫不良品，不是爛嗎？再來，說有異味、菜梗顏色有異，看照片，什麼叫有異味？菜梗顏色有異？這是他們自己寫的，不是爛嗎？再來四季豆，先講一下上一張，市長，這裡扣款25公斤，他自己寫扣除25公斤，但是25公斤沒補菜，小孩子的權利不是受損嗎？少了25公斤的菜可以吃，我不是一直在執著這一點嗎？下一張四季豆顏色有異，什麼叫顏色有異？照片這不是爛嗎？再下一張，這都是不同日期，部分紅K形狀不完整，削法不好的部分，這個有退貨，什麼叫不完整？這裡面不是也爛嗎？再來什麼叫乾枯葉、芯大？這裡又同意扣7.5公斤的價格，孩子不是又少7.5公斤的菜嗎？所以為什麼家長都說菜吃不飽？沒有菜。大家看一下，1.5公斤，這種菜不也是爛嗎？再下一張高麗菜，市長看過高麗菜開花嗎？這裡高麗菜開花這裡又扣25公斤，孩子不是又少25公斤的菜吃嗎？你覺得這對孩子公平嗎？再來長豆乾枯，看一下照片，這不是也是爛的嗎？再看下一張。這就是家長跟你陳情、也跟我陳情的，這都他們自己寫的，市長看清楚，小黃瓜內黃，什麼叫內黃？用早上多送的10公斤補，廚工裝袋後退給廠商，量只有4條，未達10公斤(未扣款)；茭白筍未完全去殼，但因與其他蔬菜跟廚餘混在一起，所以無法秤重(故無法扣款)。這明顯的已經在說謊了。市長，看一下這叫做黃瓜內黃、茭白筍長這樣。市長自己看看茭白筍長得怎樣，跟他比較一下。

黃市長偉哲：

這應該是好的。

林議員燕祝：

好，把小黃瓜扒開，這早上我都洗過，裡面會像這樣嗎？這有沒有問題？人家小白筍長這樣、他的小白筍長這樣，這些等一下市長帶回去煮，那是品質良好的。市長，茭白筍或是黃瓜，我剛剛為什麼說他驗收涉嫌違法，廠商已經違反刑法第122條第3項，行賄使公務人員背信職務，驗收不實。市長看一下旁邊的字，廠商說：「茭白筍多少量沒去乾淨，我扣除金額；小黃瓜因今日有多送10公斤，請你扣除，謝謝你。」他不是在向學校說不要扣款嗎？市長有沒有看到這個證據？廠商自己都違法了。再來，冬瓜，這都

他們自己寫的，黃爛，為什麼叫黃爛？連這種冬瓜也送，之後補貨。再看一下，生香菇軟爛，也是爛。這些市長都看得很清楚，必須再講，大灣、西勢國小的營養午餐採購合格廠商合約書裡面，已經明顯講到必須要絕對新鮮且品質優良，而且不能拿次級品來充當上級品，甲方不宜驗收。市長剛才所看到的照片，你覺得這樣驗收沒有違法嗎？不記點、不扣款、照樣驗收，為什麼菜可以從驗收這端送到廚房？針對大灣跟西勢國小自己訂的罰則，因為兩校共用午餐，裡面也講到品質不佳、不新鮮，要記點，更在沒有補貨的時候要扣當日二分之一金額，可是為什麼大灣國小不做？別的學校都可以，市長看一下，崑山國小針對送貨送錯了就記點，那裡是大白菜誤送成小白菜也記點，另外絲瓜太老，他說下次再發生再記點一次，別的學校都有做。下一張，大橋國小針對金針菇的部分，在合約裡面寫得相當清楚，金針菇要有全部的包裝，他送來只有一包有包裝，其他全部都沒包，可是大橋國小也盡到他的責任，因為他們認為這個來源不明，不收，所以就記一次的食材缺點，就是記點的意思。再看到永康國小，市長都有看到是哪一間吧？這是三真？他直接說小黃瓜跟紅蘿蔔、木耳切片過大，規定不符，也記點一次。

黃市長偉哲：

你的意思是這是同一家廠商。

林議員燕祝：

這都是同一家，陳記跟三真，為什麼別的學校都可以這樣做？再看新市國小，我上次念的不就是這些國小嗎？新市針對他送的雞蛋不新鮮，新市國小要求退貨並停權一個1.5個月，為什麼其他國小可以這樣做？我在4月19日質詢，向你踢爆這件事情，對不對？局長的態度非常好笑，說我拿過期的照片。市長，從110年到現在都是這樣，跟過期有什麼關係？他說孩子沒吃下肚，我有講孩子吃下肚嗎？我講為什麼這些爛菜要長期送進國小給孩子吃？4月22日，局長針對排黑條款在大灣國小開記者會，校長也開記者會，你說有心人士騙議員引用不實照片。校長，我是三歲小孩，會被騙嗎？4月30日，這天市長讓我很失望，家長想跟你見面，你告訴我4月30日可以，可是我一直等不到你的電話。4月30日，局長就帶著政風主任開記者會，我現在只能這樣形容，教育局開的記者會跳過了政風室，你不會覺得很離譜嗎？市長，教育局這個記者會是假的，他說大灣國小食材採購驗收有疑慮，政風調查完成。政風處處長，你在哪裡？你有調查嗎？調查完成了嗎？

政風處高處長伯陽：

調查完成，是在前天市長簽核通過。

林議員燕祝：

教育局公布調查，我現在問你，他開記者會那天你們調查了嗎？

政風處高處長伯陽：

政風處還沒有開始調查。

林議員燕祝：

廢話，你回答這裡就好了。教育局竟然公布調查結果，強調沒有外力介入，無違反的事情、爛菜沒下毒。市長，你覺得這重要嗎？這是新聞稿，第一點說採購程序有瑕疵，但無驗收不實。你剛剛所看，那不是驗收不實嗎？第二點未發現不當外力介入，脅迫事情，警政單位也主動調查，他幹嘛替警察局長回覆？還有，這都是退貨的照片，所以未下鍋。市長，我必須把這張講清楚，小黃瓜與茭白筍。營養午餐執秘講的，廚工有向營

養午餐執秘反映品質不佳，執秘明確指示叫廚工儘量的挑撿，為什麼要挑撿？我們是在挑爛菜嗎？前面講的黃爛嗎？並將剔除的食材堆成堆，以通知廠商扣款。前端不是答應廠商不扣款了嗎？為什麼還要在記者會說他要扣款？廚工未依營養午餐的要求，仍將食材推入烹煮區，但是他說有告訴廚工要把茭白筍煮滾，就是煮的時間久一點，再與小黃瓜混合在一起。為什麼茭白筍要煮久一點？市長，茭白筍如果纖維化，叫做什麼？

黃市長偉哲：

軟爛。

林議員燕祝：

那也是爛。大灣國小校長在5月1日說，有圖不一定有真相，有真相會說話；5月3日又講，汙辱我可以，但汙辱學校就不行，是誰傷害了大灣國小？因為我的時間有限，校長，就是你傷害了大灣國小。112年政策及業務宣導，教育局花了115萬的教育基金，促進教育、濫用公帑、利用媒體、積非成是、撥正反亂，既然你這麼有錢，以後這筆錢我絕對好好審。我不知道教育局長在著急什麼、要向誰交代？你應該向菜商交代、會長交代，還是要向市長交代？請問大灣國小為什麼不對三真跟陳記處分，依規定扣款並取消他的資格？

主席：（陳議員秋宏）

原則上是不增加質詢時間，一視同仁。燕祝今天都沒有人加1分鐘，我們一視同仁，我也沒有。

林議員燕祝：

每個人以前都有增加1分鐘，為什麼你不增加？

主席：（陳議員秋宏）

我也沒有增加到，我想我們還有很多的時間。好，再給你一分鐘，其實全部都沒有給1分鐘，你把該說的趕快解釋完。

林議員燕祝：

針對這個問題，我剛剛也講了要移送政風調查，這是家長的陳情書，請政風重新啟動調查並移送檢調偵辦，讓檢調去查辦。校長明顯就已經是貪污治罪條例第6條第1項第4款了，我要把這個問題講出來，所有的營養午餐，市長你要去訂定、要去跟教育局講，為什麼這個人被記點三次還可以在別的學校送菜？被記點應該是三個學校有3個點就不能再招標，不是嗎？今天我所講的你都有看到，這都是事實，我真的不知道教育局長跟校長，講難聽一點，校長你的領導統御有問題，學生4月8日那天沒有主菜、4月11日沒有主菜，你的領導統御是這樣子的嗎？

主席：（陳議員秋宏）

市長還有局長要好好地回應燕祝的問題。謝謝林燕祝議員，也非常感謝黃偉哲市長、方秘書長、各局處首長的列席，也感謝新聞媒體好朋友的採訪、本會同仁的出席以及電視機前各位市民朋友的收看，今天上午議程到此結束，散會。